

개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 소상공인 사용 국유재산 대부료를 적용 부적정
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있으며

지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산가액에 그 요율을 곱한 금액으로 하게 되어 있으며

같은 항 제6호에 따르면 소상공인이 경영하는 업종에 국유재산을 직접 사용하는 경우(이하 “소상공인 사용”이라 한다.) 1천분의 30 이상의

요율을 적용하되, 재난, 경기침체 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 그 기간 동안 1천분의 10 이상의 요율을 적용하도록 되어 있다.

한편, 총괄청이 코로나19로 인한 소상공인의 경제적 부담을 덜어주기 위해 시행한 ‘국유재산 사용 부담 완화 고시¹⁾’에 따르면 소상공인 사용 시 대부료율 3%를 적용²⁾하여 대부계약을 체결하되, 인하신청서를 제출하여 승인받은 소상공인에 대해서는 인하기간(2020. 4. 1.~2023. 12. 31.) 동안 대부료율 1%를 적용³⁾하여 대부료를 산출해야 하며, 인하금액은 인하 전 대부료를 기준으로 회계연도별(1. 1~12. 31.) 2천만원(부가가치세 미포함)을 초과할 수 없도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 소상공인 인하 시작일부터 감사대상기간 종료일(2020. 4. 1.~2023. 1. 31.) 동안 소상공인 사용 목적으로 체결한 신규 대부계약에 대한 대부료율 적용 실태를 점검한 결과

[표 18]과 같이 인천지역본부 소관 ‘●●도 ◇◇시 ▲▲▲구 □□동 ◇◇◇◇◇(●●●, ◇◇◇◇◇㎡)’ 소재 국유재산의 경우 1년차 대부료 산정 시

-
- 1) 기획재정부 고시 제2020-8호, 제2020-22~24호, 제2021-14호, 제2021-33호, 제2022-14호, 제2022-29호
 - 2) 소상공인이 사용하는 경우 대부료율 1천분의 30 ‘이상’으로 되어 있으므로 대부료율 1천분의 50을 적용하더라도 법 규정에 위반되지는 않음. 다만, 세칙 제14조에서 경작용은 대부료율 1천분의 10 ‘이상’, 주거용은 대부료율 1천분의 20 ‘이상’을 적용하도록 되어 있으나 실무상 각각 1천분의 10, 1천분의 20으로 통일하여 대부계약을 체결하고 있으므로, 소상공인의 경우에도 특별한 사정이 없는 한 1천분의 30을 적용하는 것이 적정함
 - 3) 「국유재산 사용 부담 완화 지원기간 연장(5차) 안내 및 업무처리 기준 배포(국유재산기획처-8702, 2022.12.30.)」에 따라 대부료인하 신청 당시 제출한 소상공인확인서의 유효기간(1년) 내에서 대부료를 감면 처리하며, 유효기간 이후 기간에 대해 대부료 인하를 받기 위해서는 인하신청서 및 유효기간이 갱신된 소상공인확인서 등 추가 제출 필요

소상공인 사용 요율 적용대상에 해당되어 재산가액 2,482,730,000원에 대부료율 3%를 적용하여 산출한 대부료가 ①74,481,900원이고, 소상공인 대부료 인하에 따라 대부료율 1%를 적용하여 산출한 대부료는 ②24,827,300원이며

인하금액(①-②)이 49,654,600원으로 인하금액 한도 40,000,000원⁴⁾을 초과하므로, 74,481,900원에서 40,000,000원을 차감한 34,481,900원을 최종 대부료로 확정하여야 하는데

재산가액 2,482,730,000원에 대부료율 5%를 적용하여 산출한 ③124,136,500원에 인하금액 한도 40,000,000원을 차감하여 84,136,500원을 최종대부료로 확정 안내하여 3년간 총 177,885,160원의 대부료를 과다 부과한 사실이 확인되는 등

[표 18] 대부료 산출 오류 내역(□□동 ◆◆◆-◆◆◆번지)

(단위: 원)

구분	재산가액	인하 전 대부료(A)	인하 후 대부료(B)	인하금액 (A-B)	인하금액 한도(C)	최종대부료 (A-C)
정당	2,482,730,000	①74,481,900 (3% 적용)	②24,827,300 (1% 적용)	49,654,600	40,000,000	34,481,900
오류	2,482,730,000	③124,136,500 (5% 적용)	24,827,300 (1% 적용)	99,309,200	40,000,000	84,136,500

[표 19]와 같이 서울동부지역본부 등 3개 지역본부에서 총 4건⁵⁾의 대부계약에 대하여 인하 전 대부료 산출 시 대부료율을 잘못 적용하여 정당대부료보다 총 204,797,880원을 과다하게 부과한 사실이 확인되었다.

4) 회계연도별 인하한도 2천만원 x 2년('20년, '21년 인하한도 각각 적용)

5) 인하전 대부예정가와 재산가액에 대부료율 1%를 적용하여 계산한 대부료의 차액이 2천만원을 초과하는 신규 대부계약을 대상으로 점검

[표 19] 소상공인 대부료 오류 부과 현황

(단위: 원)

순번	대표 소재지	계약자	계약 연차	오류대부료 (A)	정당대부료 (B)	차 액 (A-B)
----	--------	-----	----------	--------------	--------------	--------------

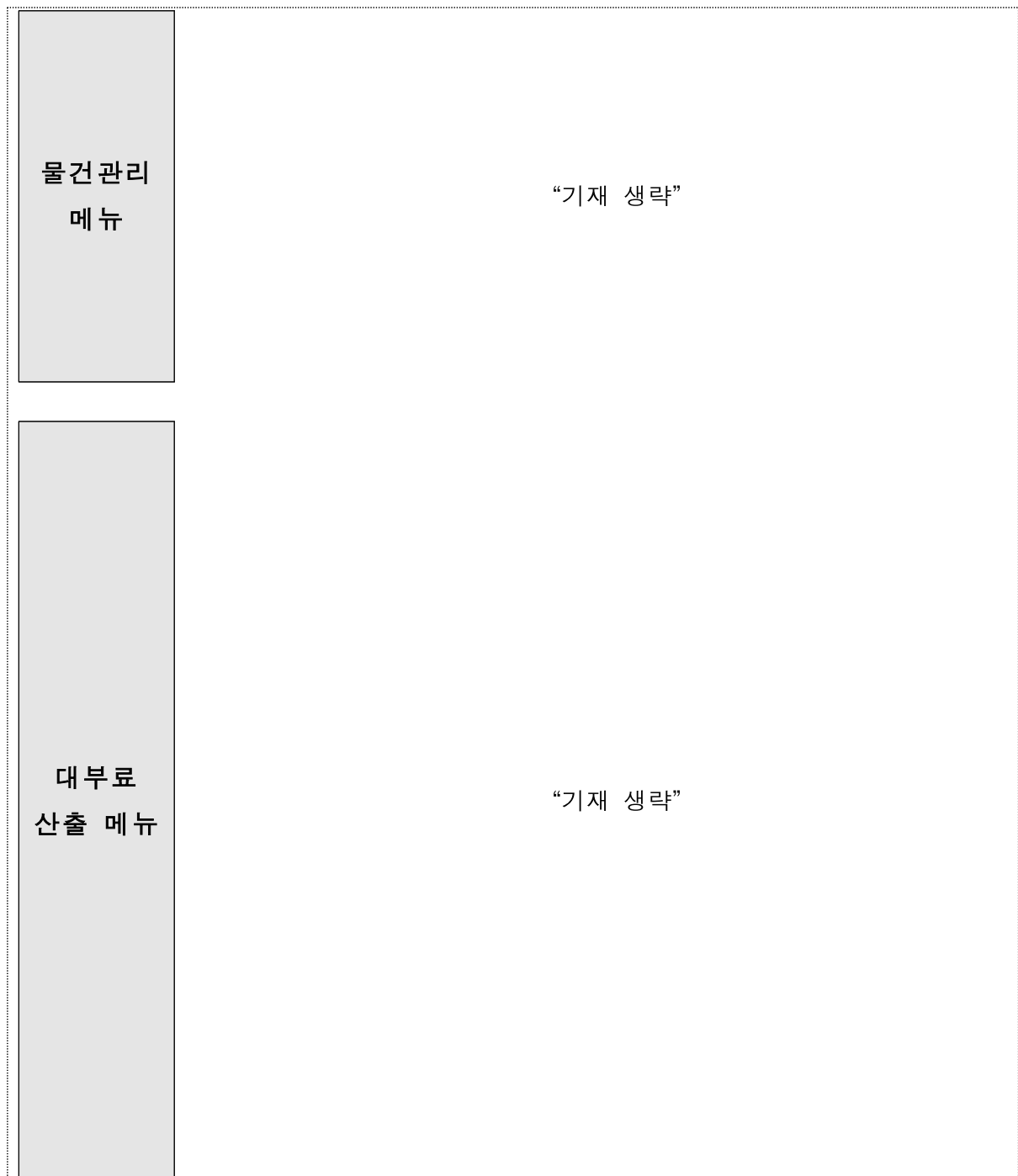
“기재 생략”

위와 같은 오류가 발생하는 원인을 분석한 결과 대부료율은 [그림 3]과 같이 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다) 물건관리 메뉴에서 입력된 물건의 ❶상세용도에 따라 정해지며, 상세용도를 상가부지 등으로 입력할 경우 ❷기본대부료율과 ❸적용대부료율이 5%로 설정되고, 별도로 ❹적용대부료율사유에서 ‘소상공인사용’ 코드를 입력하여야 ❺적용대부료율이 3%로 변경되는데

업무 담당자가 대부료를 산출하기 전에 물건관리 메뉴 ❹적용대부료율사유에서 ‘소상공인사용’ 을 입력하지 않아 대부료산출 메뉴에서 특별인하 대부료 산출 시 ④원대부료율(❸적용대부료율과 같음)이 5%로 적용되었고

이에 따라, ㉠대부예정가는 ㉡재산가액에 ㉢원대부료율 5%를 적용하여 산출한 금액으로 자동계산되고, ㉠대부예정가를 기준으로 인하한도(회계연도별 2천만원) 등이 적용되어 ㉣최종대부료가 결정되면서 발생한 것으로 파악되었다.

[그림 3] 국유BPM 관련 메뉴 화면



또한, 소상공인 한시인하 기간 종료(2023. 12. 31.) 이후에는 계약체결 당시에 국유BPM 물건관리 메뉴에서 설정한 적용대부료율이 연차갱신 또는 계약갱신 시 자동으로 적용되는데

[표 20] 및 [별지 1] “소상공인 대부료율 적용 부적정 명세”와 같이 대부계약 체결 전에 소상공인확인서 등을 제출받아 피대부자가 이미 소상공인에 해당되는 사실을 알 수 있었음에도 전산상 적용대부료율 사유를 입력하지 않아 감사일 현재까지 적용대부료율이 5%로 입력되어 있는 대부계약이 12개 지역본부에서 총 165건⁶⁾ 확인되므로

[표 20] 소상공인 대부료율 적용 부적정 현황

부 점	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
-----	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재 생략”

요율을 수정하지 않을 경우 연차갱신 또는 계약갱신 시 소상공인 사용 대부료율 3%가 아닌 전산상 입력된 대부료율 5%가 적용되어 대부료가 산출될 위험이 있어 조속한 시일 내 정당한 대부요율로 변경하여 위험을 예방할 필요가 있다.

또한, 국유BPM 대부료산출 메뉴에서 계약구분 ‘신규계약’, 인하 구분 ‘소상공인’을 적용하여 대부료를 산출하는 경우 ‘원대부료율’이 3%가 아닐 때는 물건관리 메뉴에서 ‘적용대부요율사유’ 및 ‘적용대부요율’을 먼저 확인하여 처리하도록 팝업으로 안내하는 등 오류가 발생하지 않도록 시스템으로 지원할 필요가 있다.

6) 감사일 현재 대부계약 해지·종료된 건, 일반경쟁입찰 방식으로 대부계약이 체결된 건 등을 대상에서 제외함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소상공인 사용 대부계약과 관련하여 대부료율이 부적정하게 적용되지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 소상공인 사용 대부계약 관련 대부료율이 부적정하게 적용되지 않도록 시스템 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부장, 경기지역본부장, 인천지역본부장은 대부료율을 5%로 적용하여 정당 대부료와 차액이 발생하는 국유재산 대부계약 총 4건^{*}에 대하여 피대부자에게 차액을 환급하는 등 적절한 조치를 하고, 소상공인 인하기간이 종료된 후 연차갱신 또는 계약갱신 시 잘못된 대부료가 산정되어 안내되지 않도록 전산상 대부료율이 5%로 입력된 32건^{**}에 대하여 정당한 대부료율로 변경하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

* 서울동부지역본부(1건), 경기지역본부(1건), 인천지역본부(2건)

** 서울동부지역본부(10건), 경기지역본부(9건), 인천지역본부(13건)

서울서부지역본부 등 9개^{*} 지역본부 본부장은 소상공인 인하기간이 종료된 후 연차갱신 또는 계약갱신 시 잘못된 대부료가 산정되어 안내되지 않도록 전산상 대부료율이 5%로 입력된 133건^{*}에 대하여 정당한 대부료율로 변경하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

* 서울서부지역본부(16건), 부산지역본부(23건), 광주전남지역본부(14건), 대전충남지역본부(8건), 대구경북지역본부(12건), 전북지역본부(23건), 경남지역본부(20건), 강원지역본부(12건), 충북지역본부(5건)

국유재산기획처장은 소상공인 사용 대부료율이 적정하게 적용될 수 있도록 국유BPM상 관련 메뉴에 알림창을 추가하는 등 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)